

개선요구

제 목 법인카드를 이용한 조달 운영 기준 불합리

소 관 부 서(기관) 〇〇〇〇〇〇처

조 치 부 서(기관) 〇〇〇〇〇〇처

내 용

1. 업무 개요

공사(公社)는 효율적인 조달업무 수행을 위하여 소요부서에서 법인카드를 직접 예산을 집행할 수 있는 제도를 운영하고 있다.

2. 판단 기준

법인카드를 이용한 조달 절차는 소요부서에서 공통적으로 계속 적용하거나 준수하여야 할 사항으로 사규로 제정 되었으며, 사규 제정 시 최초 도입 취지를 명확하게 서술하여 규정 해석에 착오가 없도록 하여야 한다.

또한 계약담당부서의 사전 협조를 받아 소요부서에서 직접 집행할 수 있는 대상은 물품 구매계약에만 한정하고 있으며, 이외 대상에도 법인카드를 이용하고 있는지 확인 하고 불합리한 사항은 없는지 검토하여 효율적인 조달업무를 수행하는 것이 바람직하다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 「조달운용 규정 시행세칙」 제22조(법인카드를 이용한 조달) 1항 2호의 당초 도입 취지는 상품권, 연결은행권 등 판매처별 구입 금액이 동일한 경우에 한정하여 계약서 작성을 생략할 수 있는 물품을 의미하지만, 소요부서에서는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제49조(계약서작성의 생략)¹⁾에 해당하는 것으로 이해하여 긴급을 요하지 않더라도 3천만 원 이하의 물품은 법인카드를 이용하여 조달할 수 있는 것으로 잘못 해석할 우려가 있다.

또한 201X. X. X.부터 201X. X. X. 감사일 현재까지 소요부서에서 법인카드를 이용한 계약현황을 점검한 결과 당초 구매계약 대상은 물품 구매계약에 한정하고 있으나 소요비용이 정해진 고정자산의 수리 서비스, 특정 온라인서비스, 교육·세미나 등의 등록비 등 용역계약에도 확대하여 법인카드를 이용하고 있는 실정이다.

따라서 법인카드를 이용한 금액, 범위 등의 집행 기준을 명확히 하고 단순 서비스 용역계약 등에도 이용 가능하도록 범위 확대를 검토하는 등 조달행정 편의를 도모하고 계약담당부서의 행정력 낭비를 최소화할 필요가 있다고 판단된다.

관련부서(기관) 의견 〰〰〰〰처는 감사결과를 수용하면서 법인카드 이용을 통한 조달행정 편의를 위하여 관련 규정 등을 정비할 예정이라는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

〰〰〰〰처장은

법인카드를 이용한 물품 구매계약 집행 기준을 명확히 규정하고, 단순 서비스 용역 계약 등에도 법인카드를 이용할 수 있도록 관련 규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)

1) 계약금액이 3천만 원 이하인 계약을 체결하는 경우 계약서 작성을 생략할 수 있음.